មេរៀនទី ៨

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាន់ទី ៩

ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី

ឧទ្ទេសនាមដោយ៖

លោកមេធាវី អ៊ឹង ប៉ូលី

មាតិកា

I. ទស្សនទាន

II. ប្រភេទនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី

III. ការគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំ

IV. បន្ទុកនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី

V. ការជួយសង្គ្រោះ និងប្រាតិភោគនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី

គន្ថីទី១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

គន្ថីទី២ នីតិវិធីនៃការជម្រះក្ដីលើកទី ១

គន្ថីទី៣ បណ្ដឹងឧបាស្រ័យទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់

គន្ថីទី៤ ការជំនុំជម្រះសាជាថ្មី

គន្ថីទី៥ នីតិវិធីដាស់តឿន

គន្ថីទី៦ ការអនុវត្តដោយបង្ខំ

គន្ថីទី៧ ការចាត់ចែងរក្សាការពារ

គន្ថីទី៨ អន្តរប្បញ្ញត្តិ

គន្ថីទី៩ អវសានប្បញ្ញត្តិ

I. ទស្សនទាន

ក. និយមន័យ

ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ជាប្រាក់ដែលភាគីត្រូវបង់នៅពេលធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹង ដើម្បីធានាសកម្មភាពបណ្តឹង និងជាសោហ៊ុយចំណាយនៅក្នុងនីតិវិធីបណ្តឹង។

ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ជាបន្ទុករបស់ភាគី ដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ធានាផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គល នៅពេលអនុវត្តសិទ្ធិទាមទារតាមផ្លូវតុលាការរដ្ឋប្បវេណី។

ខ. តួនាទីប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី

ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី មានតួនាទី ៖

① កំណត់អំពីភាពស្របច្បាប់នៃការធ្វើសកម្មភាពបណ្ដឹងរបស់ភាគីជាអាទិ៍

② ផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ (តុលាការ) មកភាគីចំពោះសោហ៊ុយនៃកិច្ចនីតិវិធីនីមួយៗ

③ ភាគីគប្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដោយសកម្ម

④ បញ្ចៀសការដាក់បណ្ដឹងដោយមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនសមរម្យ

II. ប្រភេទនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី

នៅក្នុងនីតិវិធីបណ្តឹង ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ត្រូវបានកំណត់ជា ៣ ប្រភេទគឺ៖

① ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ

② ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធ

③ ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីភាគី

ក. ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ

១. តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង

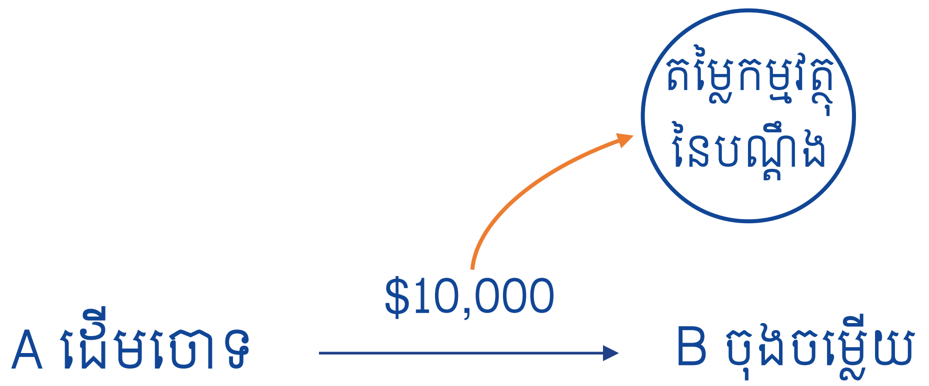
ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ ជាប្រាក់ដែលច្បាប់តម្រូវឱ្យភាគីបង់ជាមុន នៅពេលធ្វើសកម្មភាព ឬកិច្ចនីមួយៗ ចំពោះមុខតុលាការរដ្ឋប្បវេណី។

ពេលដាក់បណ្ដឹង ជាអាទិ៍ ដើមចោទត្រូវបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ ដោយចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់លាក់នៃពន្ធដាក់ពាក្យសុំ អាស្រ័យលើកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង។

២. មូលដ្ឋាននៃការគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំ

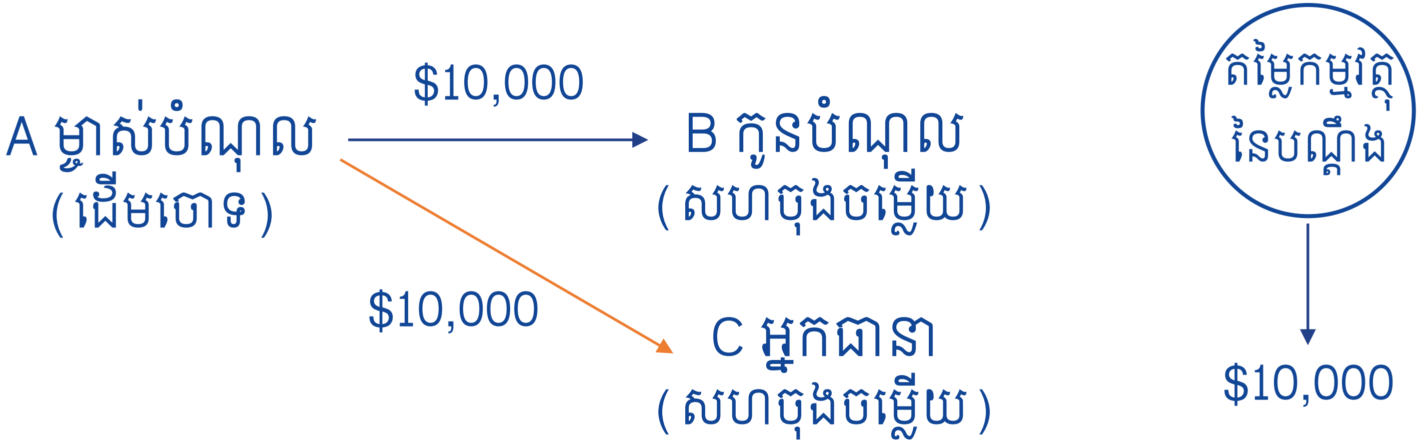
តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃផលប្រយោជន៍ដែលភាគីបានទាមទារក្នុងបណ្ដឹង។

ឧទាហរណ៍៖ A បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារប្រាក់ពី B ចំនួន $10,000 ផ្អែកលើកិច្ចសន្យាលក់ទិញ ហេតុនេះតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងគឺ $10,000។



ប្រសិនបើការទាមទារមានច្រើនចំណុចក្នុងបណ្តឹងតែមួយ តម្លៃសរុបនៃការទាមទារទាំងនោះ ត្រូវចាត់ទុកថាជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង លើកលែងតែការទាមទារនីមួយៗមានលក្ខណៈដូចគ្នា។

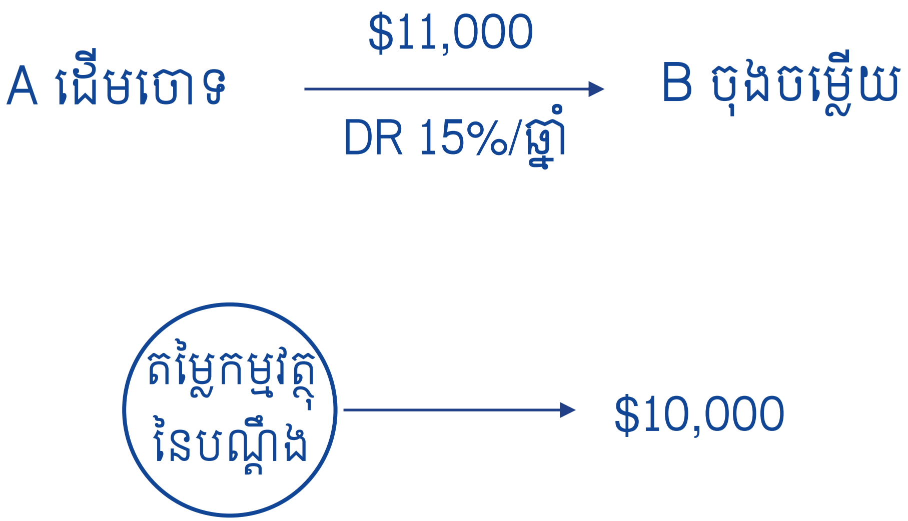
ឧទាហរណ៍៖ A បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារប្រាក់ពី B (កូនបំណុល) និង C (អ្នកធានា) ចំនួន $10,000 ផ្អែកលើកិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគ ហេតុនេះតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងគឺ $10,000 ទោះបីជាការទាមទាររបស់ A បានធ្វើឡើងចំពោះ B និង C នូវទឹកប្រាក់ $10,000 ដូចគ្នាបែបនេះក៏ដោយ ព្រោះការទាមទារនីមួយៗមានលក្ខណៈដូចគ្នា (ការទាមទារឱ្យសងប្រាក់ផ្អែកលើកិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគតែមួយ)។



ក្នុងករណី មានការទាមទារលើផល សំណងនៃការខូចខាត ប្រាក់ធានាសំណង ក្នុងករណីបំពានកិច្ចសន្យា ឬសោហ៊ុយនានា ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាការទាមទារបន្ទាប់បន្សំ ហេតុនេះមិនមែនជាមូលដ្ឋាននៃការគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំទេ។

ឧទាហរណ៍៖ A បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារប្រាក់ពី B ចំនួន $11,000 (ប្រាក់ដើម $10,000 និងការប្រាក់ $1,000) និងការប្រាក់យឺតយ៉ាវចំនួន 15%/ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី02.01.2021 រហូតដល់ពេលសងរួច ផ្អែកលើកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់។

ក្នុងករណីខាងលើ តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង គឺ $10,000 តែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះថា ការប្រាក់ $1,000 ជាផល និងការប្រាក់យឺតយ៉ាវ 15% ក្នុងមួយឆ្នាំ គឺជាសំណងនៃការខូចខាត ដែលជាការទាមទារបន្ទាប់បន្សំ ហេតុនេះវាមិនមែនជាមូលដ្ឋាននៃការគណនាតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងឡើយ។



បើតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងមិនអាចគណនាបាន ដោយសារលក្ខណៈនៃសិទ្ធិទាមទារ ដោយផ្អែកលើច្បាប់សារធាតុ តុលាការត្រូវកំណត់តម្លៃនោះ ដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ សមហេតុផល និងបើនៅតែមិនអាចកំណត់បាន តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង ត្រូវចាត់ទុកថា មានចំនួន 5,500,000 (ប្រាំលានប្រាំសែន) រៀល។

ឧទាហរណ៍៖ A បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្ដឹងលែងលះ B។ ក្នុងករណីនេះ តម្លៃកម្មវត្ថុនៃការលែងលះ មិនអាចត្រូវបានកំណត់នោះទេ ហេតុនេះ ក្នុងករណីនេះ តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងគឺ 5,500,000 រៀល។

A ប្រពន្ធ (ដើមចោទ) —លែងលះ→ B ប្ដី (ចុងចម្លើយ)

តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង → 5,500,000៛

៣. ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ និងសាទុក្ខ

ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំពោះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ គឺ ១,៥ (មួយក្បៀសប្រាំ) ដងនៃពន្ធដាក់ពាក្យសុំដែលបានបង់នៅសាលាដំបូង។

ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំពោះបណ្តឹងសាទុក្ខ គឺ ២ (ពីរ) ដងនៃពន្ធដាក់ពាក្យសុំដែលបានបង់នៅសាលាដំបូង។

ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងបណ្តឹងទាមទារប្រាក់រវាង A (ដើមចោទ) និង B (ចុងចម្លើយ)។ សន្មតថា A បានបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំនួន 5,000,000៛ នៅពេលដាក់ពាក្យបណ្តឹង។ ក្នុងករណីនេះ ប្រសិនបើមានការប្តឹងឧបាស្រ័យទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ ពន្ធដាក់ពាក្យសុំដែលត្រូវបង់គឺ៖

១.ចំពោះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ត្រូវបង់ (5,000,000 x1.5)= 7,500,000៛

២.ចំពោះបណ្តឹងសាទុក្ខ ត្រូវបង់ (5,000,000 x2)= 10,000, 000៛

៤. ការប្តឹងជំនុំជម្រះសាជាថ្មី

ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំពោះបណ្តឹងជំនុំជម្រះសាជាថ្មី គឺ ១០.០០០ (មួយម៉ឺន) រៀល។

៥. ការសុំដីកាសម្រេចដាស់តឿន

តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំឱ្យចេញដីកាសម្រេចដាស់តឿន គឺ ១/២ (មួយភាគពីរ) នៃតម្លៃកម្មវត្ថុនៃការទាមទារ ដោយគណនាតាមមាត្រា ៦១ កថាខណ្ឌទី១ នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី។ មានន័យថាបើកម្មវត្ថុនៃការទាមទារមានចំនួន ១០លានរៀល ត្រូវយកចែកជាពីរស្មើនឹង ៥លានរៀល ហើយប្រាក់ ៥ លានរៀល នឹងក្លាយជាមូលដ្ឋាននៃការគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំនៃពាក្យសុំឱ្យចេញដីកាសម្រេចដាស់តឿន។

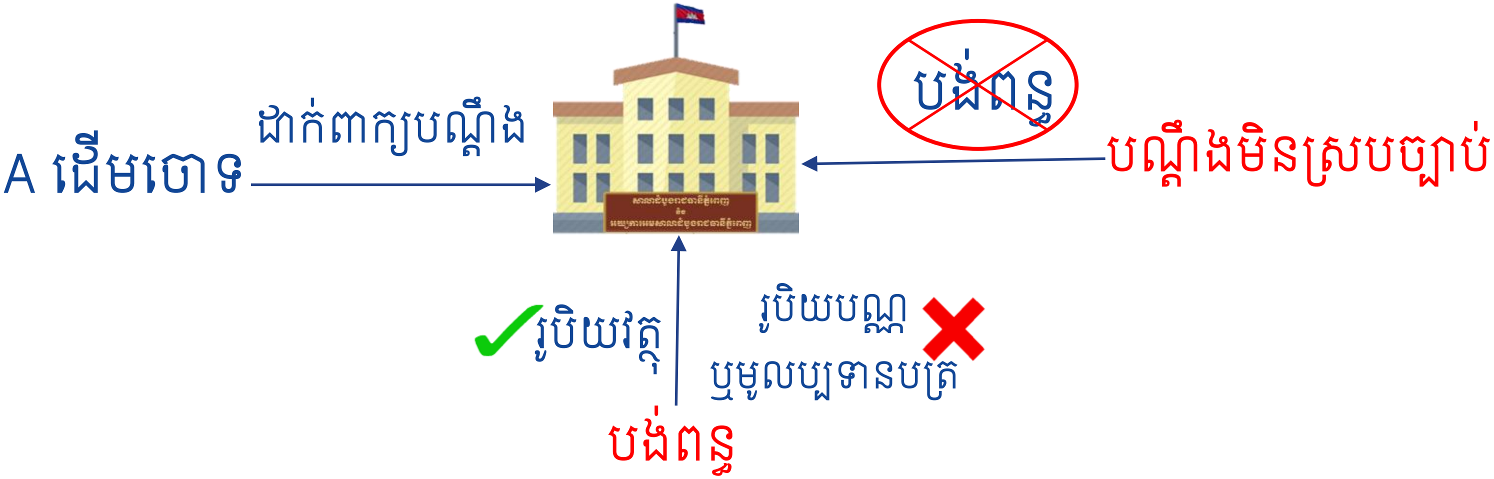
៦. ការដាក់ពាក្យសុំផ្សេងៗ

តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំផ្សេងៗ ដូចជា ពាក្យសុំចូលរួមជួយអន្តរាគមន៍ ពាក្យសុំឱ្យចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ពាក្យសុំឱ្យផ្អាកការអនុវត្តដោយបង្ខំ ពាក្យសុំលុបចោលការអនុវត្តដោយបង្ខំ បណ្តឹងជំទាស់ បណ្តឹងទាស់ បណ្តឹងដិតចិត្ត ពាក្យសុំឱ្យចេញដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យប្រគល់ ពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះការអនុវត្ត ពាក្យសុំទាមទារឱ្យចែកចំណែក ពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ពាក្យសុំលុបចោលដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ពាក្យសុំឱ្យអនុវត្តដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ពាក្យសុំរូបមន្តអនុវត្ត ពាក្យសុំបញ្ជាក់ដីកាសម្រេច ឬសាលក្រមស្ថាពរ ជាអាទិ៍ ត្រូវបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ ចំនួន ៥.០០០ (ប្រាំពាន់) រៀល។

៧. របៀប និងទីកន្លែងបង់

ការបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ គឺត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងទទួលពាក្យនៃតុលាការ។ កិច្ចទាំងឡាយណាដែលតម្រូវឱ្យបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ ប៉ុន្តែភាគីមិនបានបង់ពន្ធចាត់ទុកថាកិច្ចនោះ ឬពាក្យសុំ ឬពាក្យបណ្ដឹងនោះ មិនស្របច្បាប់។

ការបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវធ្វើឡើងដោយការបង់ជាប្រាក់រៀល មានន័យថា មិនទទួលយករូបិយបណ្ណនោះទេ គឺយកតែរូបិយវត្ថុមិនទទួលយកមូលប្បទានបត្រ ឬឧបករណ៍អាចជួយដូរប្រភេទផ្សេងទៀតឡើយ។



៨. ការសងពន្ធ

ពន្ធដាក់ពាក្យសុំដែលភាគីបានបង់ទៅតុលាការ តុលាការនឹងសងពន្ធនេះវិញក្នុងករណីបង់ពន្ធលើស តុលាការនឹងសងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង់លើស។

ឧទាហរណ៍៖ A បានបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំនួន 5,000,000៛ សម្រាប់សំណុំរឿង 001 ប៉ុន្តែគិតតាមច្បាប់ A ត្រូវបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំត្រឹមតែ4,500,000៛ តែប៉ុណ្ណោះ ហេតុនេះ តុលាការនឹងសងពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំនួន 500,000៛ ឱ្យទៅ A វិញតាមពាក្យសុំ។

5,000,000 - 4,500,000 = 500,000

ពន្ធដែលបានបង់ — ពន្ធដែលត្រូវបង់ — ពន្ធដែលបានបង់លើសហើយត្រូវសងត្រឡប់

មួយវិញទៀត ប្រសិនបើមានករណីដូចខាងក្រោមនេះ តុលាការនឹងសងពាក់កណ្ដាលនៃពន្ធដែលបានបង់ហើយទៅឱ្យអ្នកបង់វិញ តាមពាក្យសុំ ៖

ទី១ បើភាគីបានផ្សះផ្សា ដោយទទួលបានលទ្ធផល មុនពេលទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ឬ

ទី២ ភាគីបានដកពាក្យបណ្ដឹង មុនពេលចប់កាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់លើកដំបូង ឬ

ទី៣ ករណីដែលតុលាការចេញសាលក្រមលើកចោលបណ្ដឹង ដោយមិនឆ្លងកាត់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ បានចូលជាស្ថាពរ។

ឧទាហរណ៍ទី១៖A បានបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំនួន 5,000,000៛ សម្រាប់សំណុំរឿង 001 ប៉ុន្តែនៅមុនពេលទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ A បានផ្សះផ្សាជាមួយចុងចម្លើយ ក្នុងករណីនេះ A អាចស្នើសុំឱ្យតុលាការសងពន្ធដាក់ពាក្យសុំពាក់កណ្ដាល (2,500,000) មកវិញ តាមពាក្យសុំ។

ឧទាហរណ៍ទី២៖ A បានបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំនួន 5,000,000៛ សម្រាប់សំណុំរឿង 001 ហើយបានបន្តនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល រហូតបញ្ចប់ និងតុលាការបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់លើកទី១ នៅថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ A បានដកពាក្យបណ្តឹង។ ករណីនេះ A អាចស្នើសុំឱ្យតុលាការសងពន្ធដាក់ពាក្យសុំពាក់កណ្តាល (2,500,000) មកវិញ តាមពាក្យសុំ។

ឧទាហរណ៍ទី៣៖ A បានបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំនួន 55,000៛ សម្រាប់សំណុំរឿង 001 ហើយបានបន្តនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផល តុលាការបានពិនិត្យការទាមទាររបស់ A ឃើញថាជាបណ្តឹងផ្ទុយច្បាប់និងមិនអាចកែតម្រូវ (សុំផ្តាច់អនីតិសង្វាស) ហេតុនេះតុលាការក៏បញ្ចប់នីតិវិធីត្រៀម និងបានចេញសាលក្រមលើកចោលបណ្តឹង ដោយមិនឆ្លងកាត់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ហើយសាលក្រមនេះ ក៏បានចូលជាស្ថាពរ។ ករណីនេះ A អាចស្នើសុំឱ្យតុលាការសងពន្ធដាក់ពាក្យសុំពាក់កណ្តាល (27,500 ៛) មកវិញ តាមពាក្យសុំ។

ឧទាហរណ៍ទី៤៖ A បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ និងបានបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំពោះបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ចំនួន 7,500,000៛។ នៅមុនកាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់លើកដំបូង A បានដកពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍។ ករណីនេះ តើ A អាចស្នើសុំពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំពោះបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ពាក់កណ្ដាលមកវិញបានទេ?

ករណីនេះ A អាចស្នើសុំពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំពោះបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ពាក់កណ្ដាល មកវិញបាន ព្រោះកាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់លើកដំបូង មិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយសម្រាប់នីតិវិធីនៃបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ហេតុនេះ A អាចទទួលបានពាក់កណ្ដាលនៃពន្ធដាក់ពាក្យសុំទៅវិញ គឺ 3,750,000៛។

ឧទាហរណ៍ទី៥៖ A បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសាទុក្ខ និងបានបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំពោះបណ្ដឹងសាទុក្ខចំនួន 1,000,000៛។ នៅមុនកាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់លើកដំបូង A បានដកពាក្យបណ្ដឹងសាទុក្ខ។ ករណីនេះ តើ A អាចស្នើសុំពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំពោះបណ្ដឹងសាទុក្ខពាក់កណ្ដាលមកវិញបានទេ?

ករណីនេះ A អាចស្នើសុំពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំពោះបណ្ដឹងសាទុក្ខពាក់កណ្ដាលមកវិញបាន ព្រោះកាលបរិច្ឆេទនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់លើកដំបូង មិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយសម្រាប់នីតិវិធីនៃបណ្ដឹងសាទុក្ខ ហេតុនេះ A អាចទទួលបានពាក់កណ្ដាលនៃពន្ធដាក់ពាក្យសុំទៅវិញ គឺ 500,000៛។

ខ. ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធ

ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធ គឺជាពន្ធដែលត្រូវបង់ដោយភាគីឱ្យទៅតុលាការ ដោយចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ ត្រូវកំណត់ដោយតុលាការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដូចជា៖

ⓐ សោហ៊ុយនៃការស្នើសុំធ្វើកោសលវិច័យ ការបញ្ជូនឯកសារ ឬសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីបណ្តឹងដូចជា កម្រៃនៃការបកប្រែ (ការបកប្រែភាសាបរទេសមកភាសាខ្មែរ ឬការបកប្រែភាសាគ ថ្លង់) សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃ និងសោហ៊ុយស្នាក់នៅរបស់អ្នកបកប្រែជាអាទិ៍។

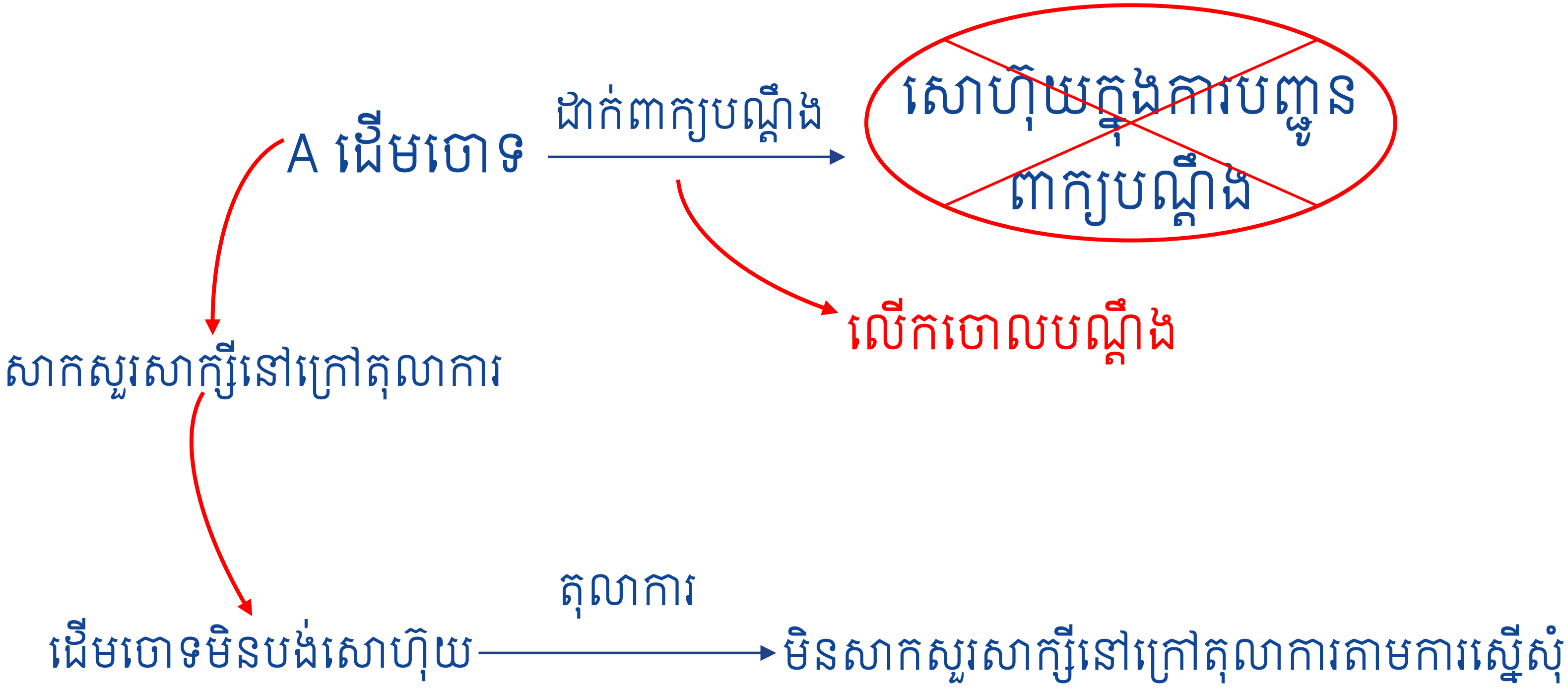
ឧទាហរណ៍៖ សោហ៊ុយផ្ញើពាក្យបណ្តឹងពីតុលាការទៅចុងចម្លើយ ឬជីកាកោះ ឬថ្លៃបញ្ជូនឯកសារផ្សេងៗពីតុលាការទៅភាគី។

ⓑ សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ និងស្នាក់នៅ របស់ចៅក្រម និងក្រឡាបញ្ជី ក្នុងករណីមានភាពចាំបាច់ ត្រូវពិនិត្យកស្តុតាងនៅក្រៅតុលាការ ដូចជាការសាកសួរសាក្សីនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬការចុះពិនិត្យទីតាំងដីវិវាទដាក់ស្តែង តាមការស្នើសុំរបស់ភាគី ជាអាទិ៍។

ឧទាហរណ៍៖ ដើមចោទស្នើសុំធ្វើកោសលវិច័យនៃស្នាមម្រាមដៃលើលិខិតកិច្ចសន្យា។

→ ថ្លៃធ្វើកោសលវិច័យ និងថ្លៃបញ្ជូនឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកោសលវិច័យ ហៅថាប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធ។

ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធ ត្រូវបង់ជាមុនដោយភាគីដែលមានបំណងឱ្យតុលាការធ្វើសកម្មភាពណាមួយខាងលើ និង ប្រសិនបើមិនបង់ តុលាការនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពនោះទេ។



CCP#62-4&82

ទឹកប្រាក់ដាក់លាក់នៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធ ត្រូវកំណត់នៅក្នុងដីកាសម្រេចរបស់តុលាការ ហើយបង្គាប់ឱ្យភាគីដែលស្នើសុំបង់ នៅពេលបានទទួលប្រាក់ តុលាការនឹងបំពេញកិច្ច តាមការស្នើសុំដូចជា ចុះទៅសាកសួរសាក្សីក្រៅតុលាការជាអាទិ៍។

ឧទាហរណ៍៖ ដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យបង់ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពីពន្ធច្រើនមានខ្លឹមសារថា៖

ដើមចោទ ត្រូវបង់ប្រាក់មកតុលាការចំនួន 100,000 (ដប់ម៉ឺន) រៀល ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

គ. ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីភាគី

ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីភាគី ជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលភាគីត្រូវបង់ដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង ហើយតុលាការអាចទទួលស្គាល់សកម្មភាពបណ្ដឹងទាំងនោះថាជាប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីភាគី ដូចជា៖

ⓐ សោហ៊ុយធ្វើលិខិតបណ្ដឹង ពាក្យសុំផ្សេងៗ ឬឯកសារផ្សេងៗ ដូចជាឯកសារត្រៀម និងថ្លៃដាក់ឯកសារទាំងនោះទៅតុលាការ។

ឧទាហរណ៍៖ A ចង់ប្ដឹង B ទៅតុលាការ ហើយបានពឹងពាក់ C ដែលជាអ្នកចេះសរសេរពាក្យបណ្ដឹង ឱ្យធ្វើជួយសរសេរពាក្យបណ្ដឹង ដោយបង់កម្រៃសេវាចំនួន $30។

ក្នុងករណីនេះ សោហ៊ុយធ្វើលិខិតបណ្ដឹង ជាប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីភាគី។

ⓑ សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃ ឬសោហ៊ុយសម្រាប់ភាគី ឬអ្នកតំណាង ដើម្បីបង្ហាញខ្លួនតាមកាលបរិច្ឆេទដែលត្រូវបានកំណត់ដោយតុលាការ ជាអាទិ៍។

ⓒ សោហ៊ុយផ្សេងៗដែលតុលាការទទួលស្គាល់ថា ចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តនីតិវិធីបណ្តឹង ជាអាទិ៍

ឧទាហរណ៍៖ សោហ៊ុយដែលភាគីបានចំណាយសម្រាប់ការស្នើសុំថតចម្លងឯកសារព័ត៌មានសុរិយោដី សោហ៊ុយវាស់វែងដី ឬសោហ៊ុយរៀបចំនីតិវិធី ជាអាទិ៍។

III. ការគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំ

ពន្ធដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវបានគណនាតាមមាត្រា ៦១ កថាខណ្ឌទី ១ នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ដោយយកតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង ធ្វើជាមូលដ្ឋាន។

ក្នុងករណីដែលតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងមិនត្រូវបានគិតជាប្រាក់រៀល ត្រូវប្ដូរតម្លៃនោះជាប្រាក់រៀល តាមអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការជាមុនសិន(ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា) ទើបធ្វើការគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំ។

និមិត្ត៖ X តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង Y ចំនួនទឹកប្រាក់នៃពន្ធដាក់ពាក្យសុំ

ⓐតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង X ≤10,000,000៛

បើតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងតិចជាង ឬស្មើនឹង 10,000,000៛ មូលដ្ឋាននៃការគណនា គឺ ក្នុង 100,000៛ ត្រូវបង់ 1,000៛។

រូបមន្ត៖ $Y_1 = \frac{X}{100,000} \times 1,000$៛

បើ X= 5,500,000៛ នាំឱ្យ

$$Y_1 = \frac{5,500,000}{100,000} \times 1,000 = 55,000\text{៛}$$

ⓐតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង X ≤10,000,000៛

បើតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងតិចជាង ឬស្មើនឹង 10,000,000៛ មូលដ្ឋាននៃការគណនា គឺ ក្នុង 100,000៛ ត្រូវបង់ 1,000៛។

រូបមន្ត៖ $Y_1 = \frac{X}{100,000} \times 1,000$៛

បើ X= 10,000,000៛ នាំឱ្យ

$$Y_{1(MAX)} = \frac{10,000,000}{100,000} \times 1,000 = 100,000\text{៛}$$

ⓑតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង 10,000,000៛ < X ≤ 100,000,000៛

បើតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងធំជាង 10,000,000៛ ប៉ុន្តែតិចជាង ឬស្មើនឹង 100,000,000៛ មូលដ្ឋាននៃការគណនា គឺ ក្នុង 100,000៛ ត្រូវបង់ 700៛។

$$\text{រូបមន្ត៖ } Y_2 = Y_{1(MAX)} + \left[\frac{(X-10{,}000{,}000)}{100{,}000} \times 700\right]$$

បើ X= 50,000,000៛ នាំឱ្យ

$$Y_2 = 100{,}000 + \left[\frac{(50{,}000{,}000-10{,}000{,}000)}{100{,}000} \times 700\right] = 380{,}000៛$$

ⓑតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង 10,000,000៛ < X ≤ 100,000,000៛

បើតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងធំជាង 10,000,000៛ ប៉ុន្តែតិចជាង ឬស្មើនឹង 100,000,000៛ មូលដ្ឋាននៃការគណនា គឺ ក្នុង 100,000៛ ត្រូវបង់ 700៛។

រូបមន្ត៖ $Y_2 = Y_{1(MAX)} + \left[\frac{(X-10,000,000)}{100,000} \times 700\right]$

បើ X= 100,000,000៛ នាំឱ្យ

$Y_{2(MAX)} = 100,000 + \left[\frac{(100,000,000-10,000,000)}{100,000} \times 700\right] = 730,000$៛

ⓒតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង 100,000,000៛ < X ≤ 1,000,000,000៛

បើតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងធំជាង 100,000,000៛ ប៉ុន្តែតិចជាង ឬស្មើនឹង 1,000,000,000៛ មូលដ្ឋាននៃការគណនា គឺ ក្នុង 100,000៛ ត្រូវបង់ 300៛។

រូបមន្ត៖ $Y_3 = Y_{2(MAX)} + \left[\frac{(X-100{,}000{,}000)}{100{,}000} \times 300\right]$

បើ X= 500,000,000៛ នាំឱ្យ

$$Y_{3(MAX)} = 730{,}000 + \left[\frac{(500{,}000{,}000-100{,}000{,}000)}{100{,}000} \times 300\right] = 1{,}930{,}000៛$$

©តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង 100,000,000៛ < X ≤ 1,000,000,000៛

បើតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងធំជាង 100,000,000៛ ប៉ុន្តែតិចជាង ឬស្មើនឹង 1,000,000,000៛ មូលដ្ឋាននៃការគណនា គឺ ក្នុង 100,000៛ ត្រូវបង់ 300៛។

រូបមន្ត៖ $Y_3 = Y_{2(MAX)} + \left[\frac{(X-100,000,000)}{100,000} \times 300\right]$

បើ X= 1,000,000,000៛ នាំឱ្យ

$Y_{3(MAX)} = 730,000 + \left[\frac{(1,000,000,000-100,000,000)}{100,000} \times 300\right] =$

3,430,000៛

ⓓតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង X > 1,000,000,000៛

បើតម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងធំជាង 1,000,000,000៛ មូលដ្ឋាននៃការគណនា គឺ ក្នុង 100,000៛ ត្រូវបង់ 100៛។

រូបមន្ត៖ $Y_4 = Y_{3(MAX)} + \left[\frac{(X-1,000,000,000)}{100,000} \times 100\right]$

បើ X= 2,000,000,000៛ នាំឱ្យ

$$Y_4 = 3,430,000 + \left[\frac{(2,000,000,000-1,000,000,000)}{100,000} \times 100\right] = 4,430,000៛$$

ហេតុនេះ ពន្ធដាក់ពាក្យសុំដែល A ត្រូវបង់គឺ 4,430,000 រៀល

ឧទាហរណ៍៖ A បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្ដឹង B ទាមទារប្រាក់ 9,000,000,000 រៀល។ តើក្នុងករណីនេះ A ត្រូវបង់ពន្ធដាក់ពាក្យសុំចំនួនប៉ុន្មាន?

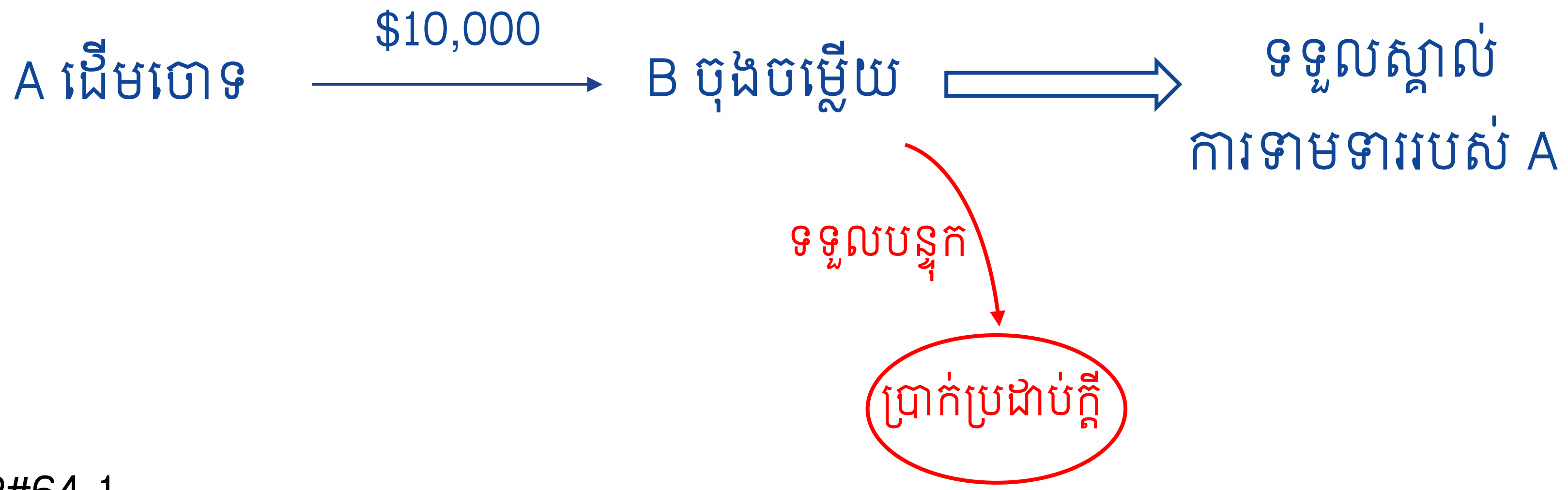
ក្នុងករណីនេះ តម្លៃកម្មវត្ថុនៃការទាមទាររបស់ A គឺ 9,000,000,000 រៀល នាំឱ្យការគណនាពន្ធដាក់ពាក្យសុំគឺ៖

$$Y_4 = 3{,}430{,}000 + \left[\frac{(9{,}000{,}000{,}000 - 1{,}000{,}000{,}000)}{100{,}000} \times 100\right] = 11{,}430{,}000៛$$

ហេតុនេះ ពន្ធដាក់ពាក្យសុំដែល A ត្រូវបង់គឺ 11,430,000 រៀល

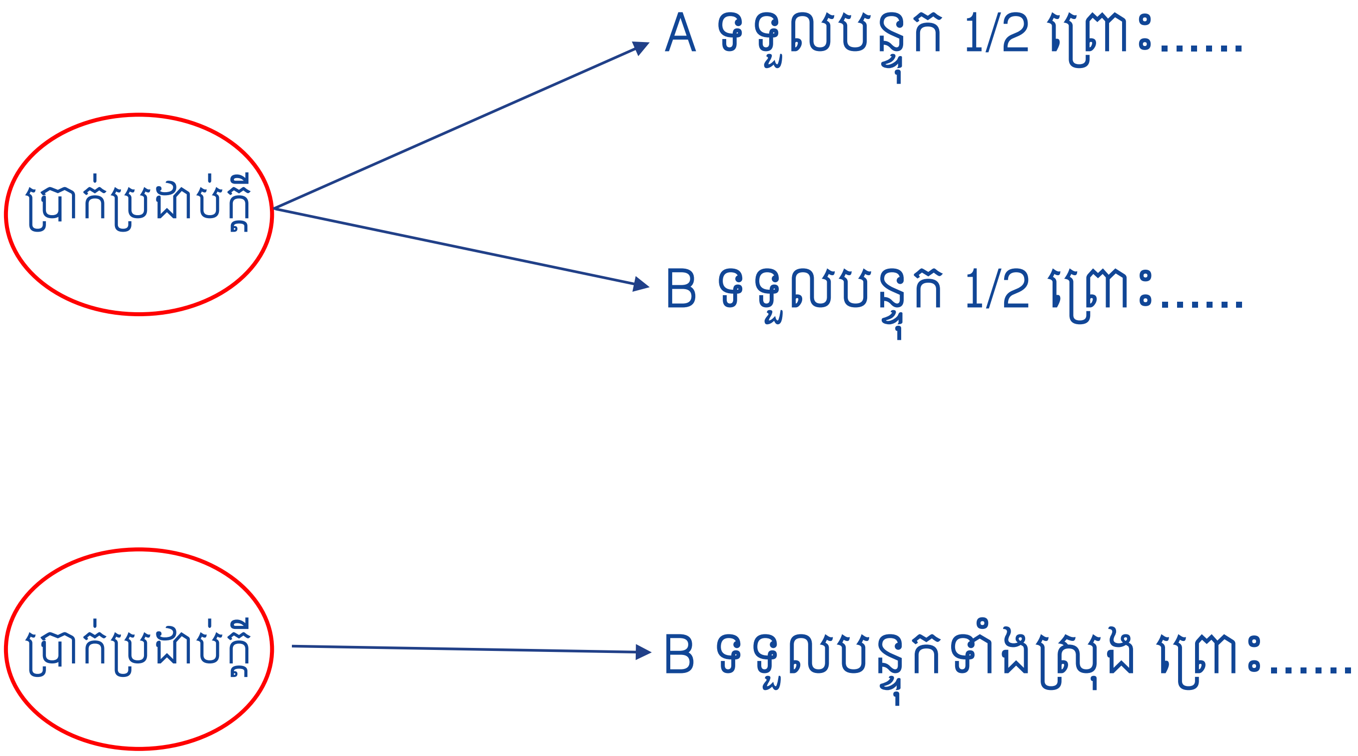
IV. បន្ទុកនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី

បន្ទុកនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី គឺជាការកំណត់កាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ពន្ធរបស់ភាគីនៃបណ្តឹង។ ជាគោលការណ៍ ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីជាបន្ទុករបស់ភាគីចាញ់ក្តី ហើយក្នុងករណីចាញ់ក្តីតែមួយភាគ តុលាការត្រូវសម្រេចនូវបន្ទុកដែលភាគីនីមួយៗត្រូវទទួលបន្ទុក ដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ។



CCP#64-1

ទោះបីការសម្រេចធ្វើឡើងដោយឆន្ទានុសិទ្ធិក៏ដោយ តុលាការត្រូវសម្រេចអំពីបន្ទុកនោះ ដោយមានមូលហេតុសមរម្យ និងជាក់ស្តែង។



ឧទាហរណ៍៖ A បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្ដឹង B ទាមទារប្រាក់ 10,000,000រៀល និងបានបង់ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី 100,000 រៀល។ ក្រោយពេលតុលាការសម្រេច-ពិចារណាចប់សព្វគ្រប់ ក៏ចេញសាលក្រមដែលមានខ្លឹមសារថា បង្គាប់ឱ្យ B បង់ប្រាក់ឱ្យ A 600,000 រៀល។ តើក្នុងករណីនេះ បន្ទុកនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី ត្រូវសម្រេចបែបណា?

ក្នុងករណីនេះ យើងឃើញថា A បានឈ្នះក្ដីតែមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះ គឺប្រាក់ 600,000 រៀល នៃប្រាក់ 10,000,000រៀល ឬអាចនិយាយបានថា A បានឈ្នះក្ដី 60% ហេតុនេះ ក្នុងការសម្រេចអំពីបន្ទុកនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី គប្បីអនុវត្តតាមវិធានសមាមាត្រ គឺ A ចាញ់ក្ដី 40% នាំឱ្យ A ត្រូវទទួលបន្ទុកប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីចំនួន 40% ហើយបន្ទុកដែលនៅសល់ 60% ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ B។

ប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី

→ A ទទួលបន្ទុក 40% ព្រោះ......

→ B ទទួលបន្ទុក 60% ព្រោះ......

ប៉ុន្តែតុលាការក៏អាចសម្រេចឱ្យភាគីឈ្នះក្តីទទួលបន្ទុកប្រាក់ប្រដាប់ក្តីទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកក៏បាន ក្នុងករណីដែលភាគីឈ្នះក្តីបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយ ដែលមិនចាំបាច់ក្នុងការតទល់ ឬការពារខ្លួន ឬបានធ្វើឱ្យបណ្តឹងយឺតយ៉ាវ។

ឧទាហរណ៍៖ ចុងចម្លើយ B បានស្នើសុំឱ្យដើមចោទ A ប្រគល់ឯកសារច្បាប់ដើមនៃវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុ ដែលជាក់ស្តែងកំពុងកាន់កាប់ដោយ B ក្នុងគោលដៅធ្វើឱ្យនីតិវិធីបណ្តឹងមានការអូសបន្លាយ និងចំណាយសោហ៊ុយច្រើន។ ក្នុងករណីនេះ សកម្មភាពរបស់ B ជាសកម្មភាពដែលមិនចាំបាច់ ហេតុនេះតុលាការអាចពិចារណាបង្គាប់ឱ្យ B ទទួលបន្ទុកប្រាក់ប្រដាប់ក្តីមួយផ្នែកបាន។

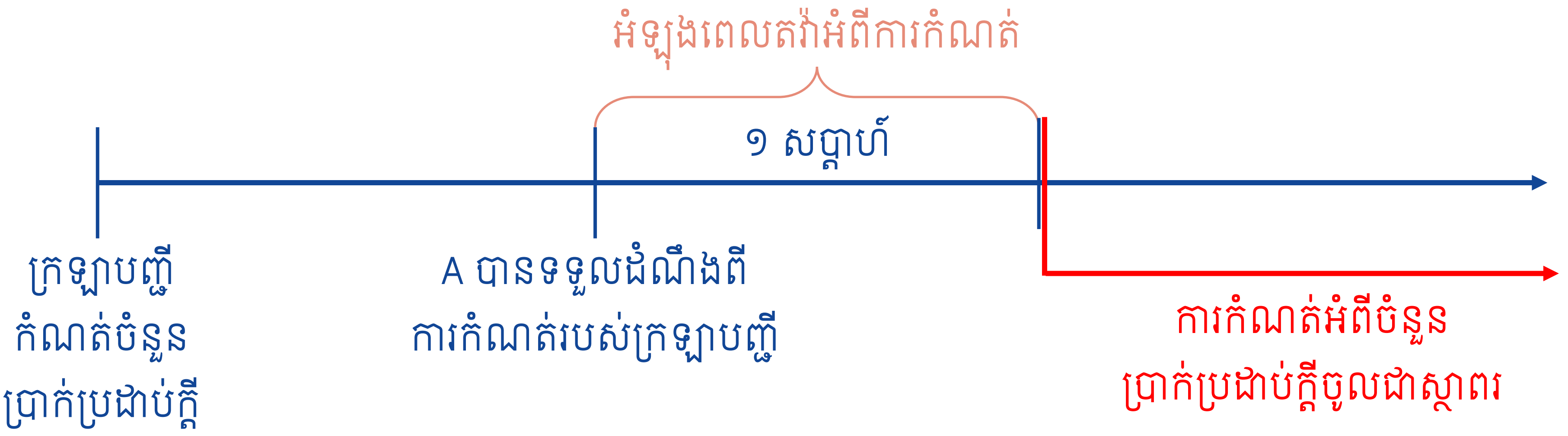
ការសម្រេចអំពីបន្ទុកប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី ត្រូវធ្វើតាមតុលាការនៃថ្នាក់នីមួយៗ នៅពេលជំនុំជម្រះក្ដី មានន័យថា ក្នុងករណីដែលមានការសម្រេចអំពីបន្ទុកនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីនៅសាលាដំបូងរួចហើយ ប៉ុន្តែមានការប្ដឹងឧទ្ធរណ៍នាំឱ្យក្រៅពីការសម្រេចអំពីការទាមទាររបស់ភាគី សាលាឧទ្ធរណ៍ត្រូវសម្រេចឡើងវិញអំពីបន្ទុកនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីផងដែរ។ ប្រសិនបើ មានបណ្ដឹងសាទុក្ខទៅតុលាការកំពូល ហើយតុលាការកំពូលធ្វើការសម្រេចផ្សេងពីសាលាឧទ្ធរណ៍នោះតុលាការកំពូលក៏ត្រូវធ្វើការសម្រេច អំពីបន្ទុកនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីសាជាថ្មីផងដែរ។

តុលាការមិនកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់នៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីនោះទេ គឺកំណត់អំពីទំហំ ឬភាគដែលត្រូវទទួលបន្ទុក ដោយគូភាគី ឬភាគីណាម្ខាង។ ចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់នៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី ភាគីមានប្រយោជន៍ អាចស្នើសុំកំណត់ជាស្ថាពរ នៅពេលដែលសេចក្ដីសម្រេចមានអានុភាពអនុវត្ត តាមរយៈពាក្យសុំទៅតុលាការទទួលបន្ទុកសំណុំរឿង ដោយក្រឡាបញ្ជីកាន់សំណុំរឿងជាអ្នកសម្រេច ឬចាត់ចែង។

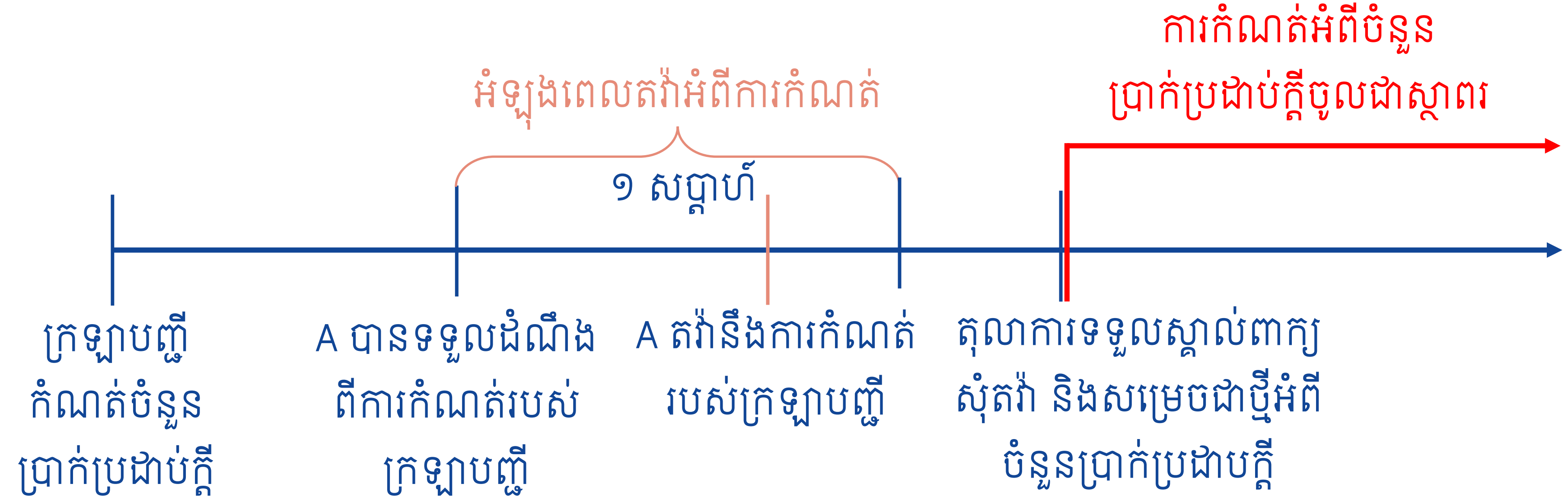
ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងសំណុំរឿង 001 រវាង A និង B ចៅក្រម X បានកំណត់ឱ្យ A ទទួលបន្ទុកប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីចំនួន 40% ហើយ B ទទួលបន្ទុក 60%។ ក្នុងករណីនេះ A អាចដាក់ពាក្យសុំទៅក្រឡាបញ្ជីឱ្យកំណត់អំពីចំនួននៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីជាក់លាក់ ដូចជា 100,000 រៀល ជាអាទិ៍ ហើយ A ត្រូវទទួលបន្ទុក 40,000 រៀលហើយ B ត្រូវទទួលបន្ទុក 60,000 រៀល។

CCP#66

ប្រសិនបើភាគីមិនសុខចិត្តនឹងការចាត់ចែងរបស់ក្រឡាបញ្ជីក្នុងការកំណត់ចំនួនប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី ភាគីអាចដាក់ពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះការចាត់ចែងនោះ ទៅចៅក្រមទទួលបន្ទុកសំណុំរឿង ក្នុងអំឡុងពេល ០១ (មួយ) សប្ដាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានទទួលដំណឹងអំពីការចាត់ចែងរបស់ក្រឡាបញ្ជី។



ប្រសិនបើតុលាការទទួលស្គាល់ពាក្យសុំតវ៉ា តុលាការនឹងកំណត់ចំនួនប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីដោយខ្លួនឯង និងបិទផ្លូវតវ៉ា។



V. ការជួយសង្គ្រោះ និងប្រាតិភោគនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី

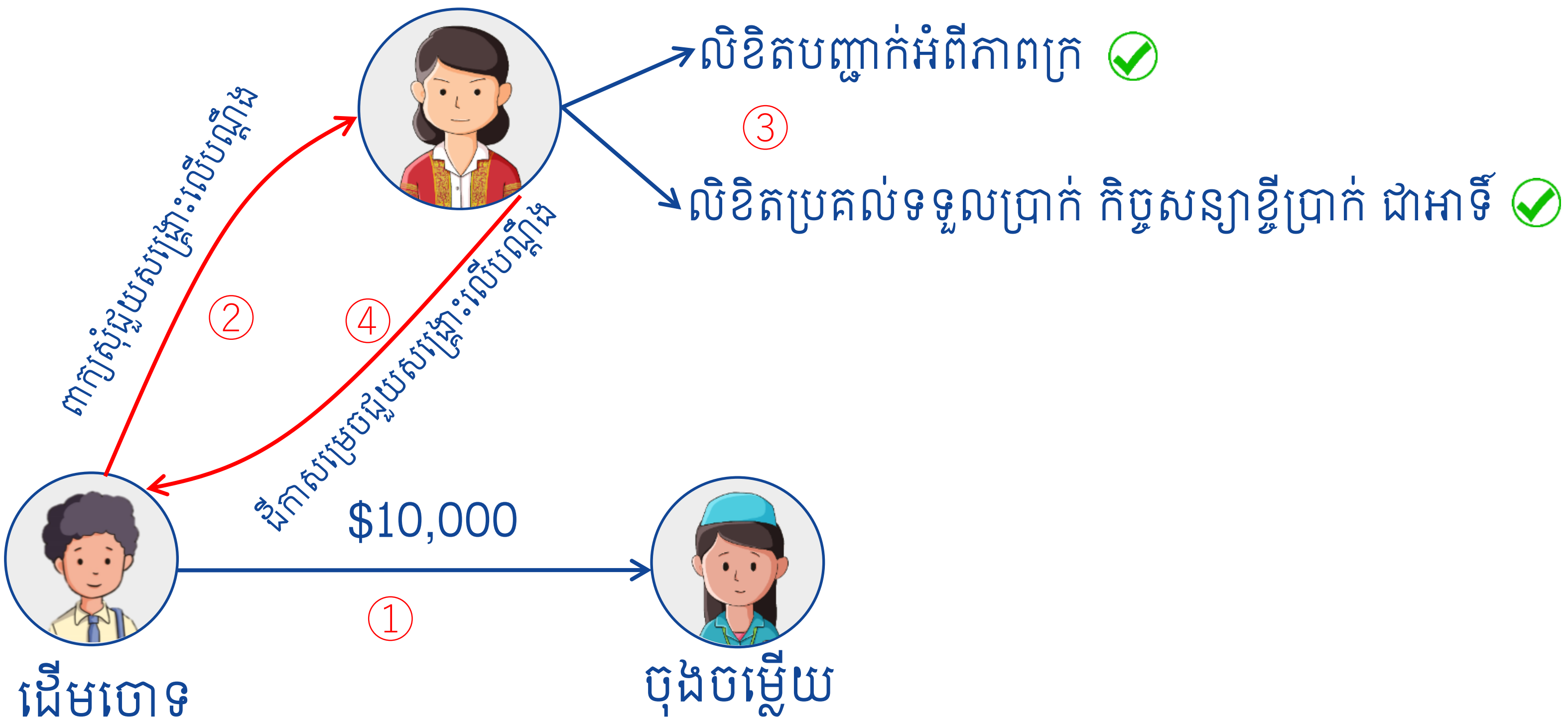
ជាគោលការណ៍ ភាគីដើមចោទ ត្រូវបង់ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីជាមុន មុនពេលធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹង ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានមូលហេតុស្របច្បាប់ តុលាការអាចចេញដីកាសម្រេចជួយសង្គ្រោះលើបណ្តឹង។

ដីកាសម្រេចជួយសង្គ្រោះលើបណ្តឹង ជាវិធានអនុគ្រោះ ដោយអនុញ្ញាតពន្យារពេល ឬអនុគ្រោះមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី តាមពាក្យសុំរបស់ភាគីដែលអលទ្ធភាពបង់ នៅពេលដែលមានមូលហេតុ ដូចជា

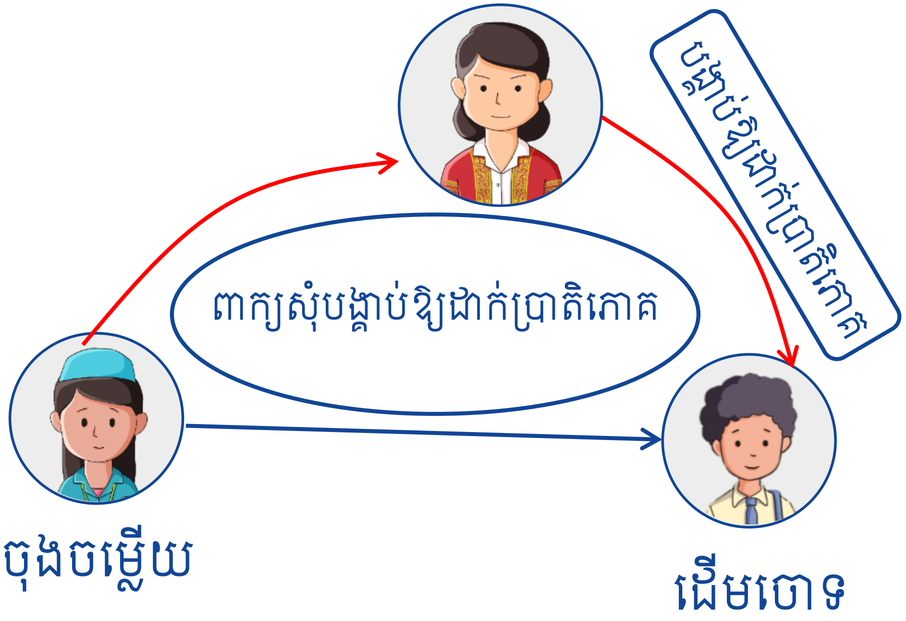
ⓐ ភាគីនោះក្រ ឬមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាព

ⓑ មានភាពច្បាស់លាស់ថា អាចនឹងឈ្នះក្តី

V. ការជួយសង្គ្រោះ និងប្រាតិភោគនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្ដី

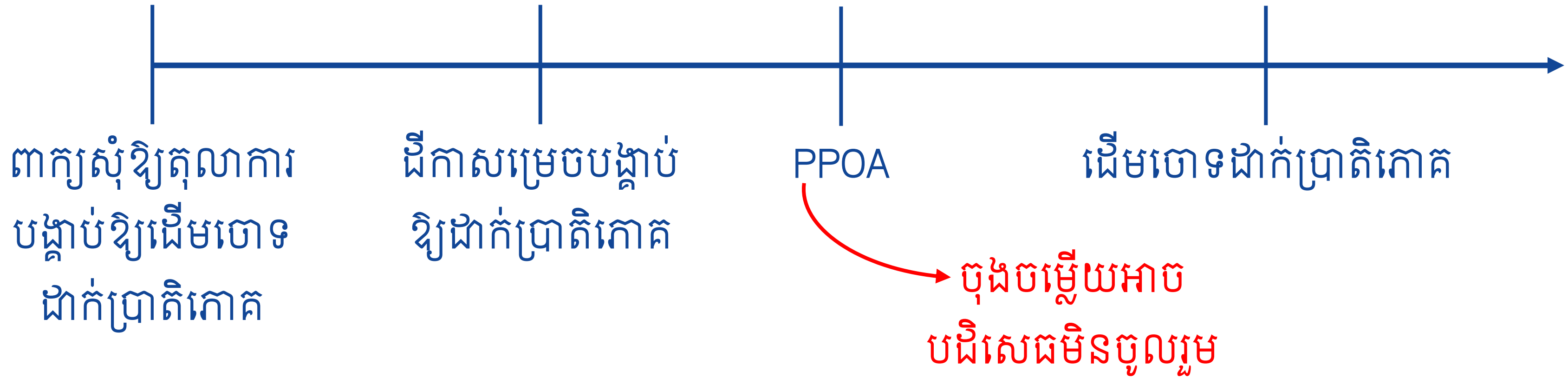


ចុងចម្លើយអាចដាក់ពាក្យសុំ ទៅតុលាការឱ្យចេញដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យដើមចោទដាក់ប្រាតិភោគនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ប្រសិនបើដើមចោទគ្មានលំនៅឋានច្បាស់លាស់ ជាអាទិ៍។ ការដាក់ប្រាតិភោគលើប្រាក់ប្រដាប់ក្តីគឺជាសោហ៊ុយដែលត្រូវបង់ជាមុន ដើម្បីធានាដំណើរការនីតិវិធី បើដើមចោទគ្មានលំនៅឋាន ឬទីសំណាក់ ឬកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា។

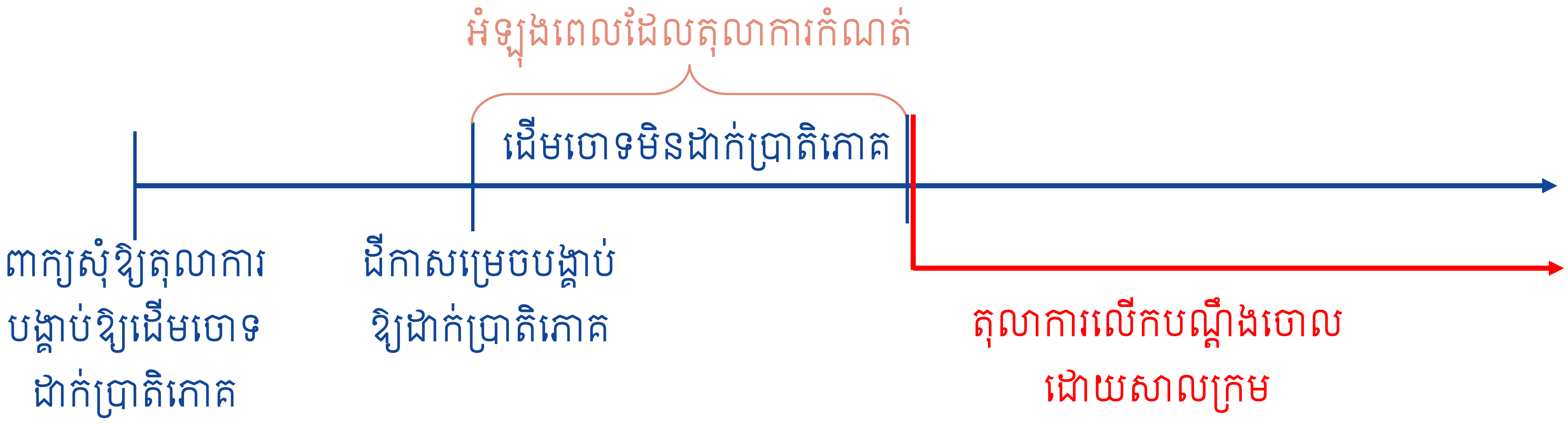


ប្រសិនបើមានមូលហេតុខាងលើ តុលាការនឹងចេញដីកាសម្រេចបង្គាប់ឱ្យដើមចោទ ដាក់ប្រាតិភោគនៃប្រាក់ប្រដាប់ក្តី លើកលែងតែចុងចម្លើយបានឆ្លើយដោះសារក្នុងនីតិវិធីត្រៀម ឬនីតិវិធីទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់។

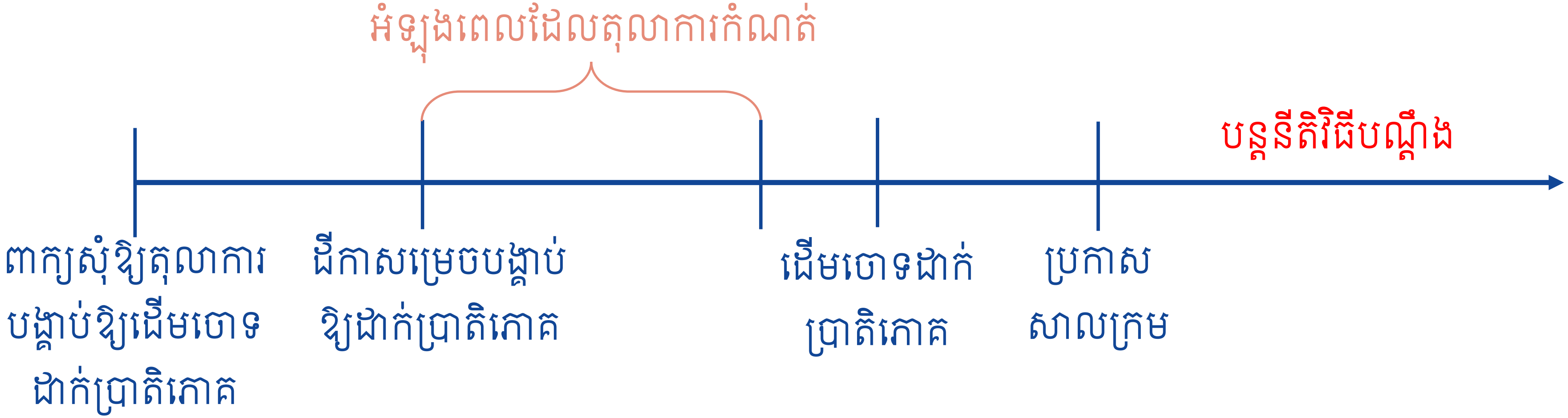
ប្រសិនបើចុងចម្លើយបានដាក់ពាក្យសុំឱ្យដាក់ប្រាតិភោគ ប៉ុន្តែដើមចោទមិនទាន់បានដាក់ ចុងចម្លើយអាចបដិសេធតទល់នឹងបណ្តឹងរហូតដល់ពេលដើមចោទបានដាក់ប្រាតិភោគ។



ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើដើមចោទមិនបានដាក់ប្រាតិភោគក្នុងអំឡុងពេលដែលត្រូវដាក់នោះទេ តុលាការអាចលើកបណ្ដឹងចោល ដោយសាលក្រម ដោយមិនឆ្លងកាត់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់។



ប៉ុន្តែ ក្នុងករណីដែលដើមចោទបានដាក់ប្រាតិភោគ មុនពេលដែលតុលាការចេញសាលក្រមលើកចោលបណ្តឹង តុលាការនឹងមិនលើកចោលបណ្តឹងនោះទេ។



សូមអរគុណ!